

Parágrafo único A escolaridade referida no *caput* deste artigo deverá ser devidamente comprovada através de diploma ou outro documento legal correspondente

Art. 43 Serão considerados para contagem de pontos os cursos de treinamento ou de aperfeiçoamento compatíveis com as atividades desenvolvidas no Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso, devidamente comprovados através dos certificados correspondentes

§ 1º Não serão consideradas as participações em simpósios, congressos, feiras, semanas, conferências e outros de mesmo nível

§ 2º Para efeito de atribuição de pontos, serão somadas as cargas horárias de cada curso apresentado, independente do número de cursos

§ 3º Os certificados que não informarem a carga horária total do curso não serão considerados.

§ 4º Os cursos patrocinados pelo Poder Legislativo, mesmo que não compatíveis com as atribuições executadas pelo servidor, serão considerados para contagem de pontos

Art. 44 O tempo de formado será contado a partir do término do curso correspondente, de acordo com os dados do diploma, do atestado de conclusão correspondente ou da carteira de registro profissional.

Parágrafo único O fator tempo de formado será considerado somente para 01 (um) curso, seja ele profissionalizante de 2º grau ou de nível superior

Art. 45 O servidor reenquadrado no cargo de carreira de Técnico Legislativo de Nível Superior, que possuir um segundo curso de nível superior com no mínimo 3 000 horas (três mil horas), especialização de no mínimo 360 horas (trezentos sessenta horas), mestrado ou doutorado, após a devida comprovação prevista no art. 13, § 1º, será enquadrado automaticamente na Classe B do cargo de carreira de Técnico Legislativo de Nível Superior

Parágrafo único Será considerado apenas um curso de especialização e um segundo curso de nível superior para a reclassificação nas classes B e D, respectivamente, dos cargos de Técnico Legislativo de Nível Superior e Técnico Legislativo de Nível Médio. As cargas horárias de um terceiro curso superior e ou de uma segunda especialização serão contadas como carga horária para a mudança de referência na respectiva classe

Art. 46 O servidor que perceber vencimentos superiores ao valor da referência definida pelo total de pontos obtidos nos fatores para seu reenquadramento será reclassificado na nova referência correspondente ao seu vencimento

Parágrafo único O servidor nas condições estabelecidas no *caput* deste artigo permanecerá bloqueado na referência de seu vencimento, sem direito a progressão para a referência seguinte até que complete o tempo mínimo ou a pontuação exigida para tal

Art. 47 A contagem de pontos para efeitos de reenquadramento levará em conta os eventos funcionais ocorridos até 31 de dezembro de 2002

Art. 48 Os servidores colocados à disposição de outros órgãos, com todos os direitos e vantagens do cargo, serão reenquadrados no plano, devendo apresentar toda a documentação exigida, da mesma forma será reenquadrado o servidor licenciado sem remuneração

Art. 49 Todos os comprovantes exigidos só terão validade mediante apresentação dos originais e fotocópias, que serão autenticadas pela Secretaria de Recursos Humanos

TÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 50 A implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários será efetivada no ato de publicação desta lei

Art. 51 A Mesa Diretora aprovará o enquadramento e fará publicar as matrículas dos servidores e seus respectivos finais, por categoria funcional

§ 1º Aquele que se julgar prejudicado poderá solicitar reconsideração do ato que o enquadrar, através de requerimento fundamentado

§ 2º O requerimento de reconsideração deverá ser formulado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de seu enquadramento, e será encaminhado ao setor competente, para análise e parecer conclusivo sobre a procedência ou não do mesmo

§ 3º O requerimento do pedido de reconsideração deverá ser despachado no prazo de 05 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias

Art. 52 Os proventos de aposentadoria e as pensões serão calculados com observância do disposto no art. 57 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990, e revistos na mesma data e proporção, sempre que se modificar a remuneração do servidor em atividade

Parágrafo único Os proventos da aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração

Art. 53 Ficam concedidos aos servidores inativos e aos pensionistas os benefícios desta lei, na forma preconizada na Emenda Constitucional nº 19

Art. 54 Ficam criados, na estrutura organizacional do Poder Legislativo os cargos de Direção Superior Legislativo - DSL, Direção Intermediária - COR/GER, Assessoramento e Assistência - ASE/ASI/AAL, e Assessoramento Parlamentar - AP, conforme os Anexos III desta lei

Art. 55 Serão automaticamente extintos, à medida que vagarem, os cargos de provimento efetivo e os cargos isolados de provimento em comissão, constantes dos Anexos I e II desta lei

Art. 56 Serão extintos na estrutura de cargos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, os cargos de provimento em comissão constantes do Anexo III da Lei nº 7.099/98.

Art. 57 Serão extintos da estrutura de cargos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso os cargos de provimento efetivo constantes do Decreto Legislativo nº 2.859, de 23 de dezembro de 1993

Art. 58 Fica extinta a função gratificada de Motorista do Presidente, assegurado o direito adquirido de quem a percebe

Art. 59 Ficam criadas as funções de confiança, no valor de R\$332,00 (trezentos e trinta e dois reais), para os servidores lotados na Coordenadoria Militar que desempenhem a função de Segurança Legislativa

Parágrafo único As funções de confiança referidas no *caput* serão extensivas aos cargos de secretários e assessores de comissões

Art. 60 A remuneração dos servidores, o subsídio dos ocupantes dos cargos em comissão, os proventos e as pensões pagas, no Poder Legislativo, ou outras espécies remuneratórias, percebidos cumulativamente ou não, excluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 37, XI, da Constituição Federal.

Art. 61 Esta lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, sendo que qualquer ato elaborado em discordância com os dispositivos desta lei será considerado nulo de pleno direito

Art. 62 O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas funções

Art. 63 As férias dos servidores do Poder Legislativo serão gozadas nos períodos de recesso parlamentar definidos constitucionalmente nos meses de janeiro e julho

Art. 64 A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso fica obrigada a efetivar a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários até o dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2002

Art. 65 As despesas resultantes da execução desta lei correrão à conta da verba orçamentária própria

Art. 66 Ficam recepcionadas as Leis nºs 7.318/00, 7.368/00, 7.503/01, 7.504/01 e 7.617/02

Art. 67 Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis nºs 4.828/85, 7.099/98 e 7.203/99 e o Decreto Legislativo nº 2.859/93

Art. 68 As disposições desta lei vinculam-se integralmente ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso

Art. 69 Os efeitos financeiros decorrentes do disposto na presente lei vigorarão a partir de 1º de janeiro de 2003

Art. 70 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 19 de dezembro de 2002

DEPUTADO HUMBERTO BOSAIO
Presidente

ANEXO I CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EFETIVO EM EXTINÇÃO

CARGOS	QTI	SIGLA
Assessor Legislativo	2	CAL

ANEXO II CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO EM EXTINÇÃO

CARGOS	QTI	SIGLA
Assessor	2	CNE-IV
Assessor Adjunto	2	CNE-VI
Secretário Adjunto da Consultoria Técnico-Jurídica	1	CNE-VIII

ANEXO III CARGOS DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO, GERÊNCIA

CARGOS	QTI	SIGLA	VENCIMENTO
Secretário Executivo da Presidência	1	DSL-I	6.000,00
Secretário Executivo da 1ª Secretária	1	DSL-I	6.000,00
Secretário do Poder Legislativo	9	DSL-I	6.000,00
Procurador-Geral da Assembleia	1	DSL-I	6.000,00
Consultor Técnico-Jurídico da Mesa Diretora	1	DSL-I	6.000,00
Consultor Legislativo	2	DSL-I	6.000,00
Auditor-Geral	1	DSL-I	6.000,00
Ouvidor-Geral	1	DSL-I	6.000,00
Diretor Executivo do ISSSPL	1	DSL-I	6.000,00
Supervisor da SSL	1	DSL-II	4.460,00
Supervisor Executivo de Imprensa	1	DSL-II	4.460,00
Supervisor Executivo da TV Assembleia	1	DSL-II	4.460,00
Supervisor Executivo do ISSSPL	1	DSL-II	4.460,00
Gestor de Gabinete - Presidência e 1ª Secretária	2	DSL-III	4.200,00
Chefe de Gabinete - 1ª e 2ª Vice-Presidências	2	DSL-IV	3.450,00
Chefe de Gabinete - 2ª e 3ª Secretarias	2	DSL-IV	3.450,00
Coordenador	6	COR	4.050,00
Gerente	32	GER	3.230,00